thường thiệt hại dựa trên quy định tại Điều 302 Luật TM 2005. Việc Đất Vàng yêu cầu bồi thường thiệt hại 200% tổng giá trị hợp đồng là không có cơ sở. *0,5đ*

- Đề bài ko ghi rõ hai bên có thỏa thuận phạt vi phạm trong hợp đồng hay không. Nếu hai bên không thỏa thuận thì không thể phạt vi phạm. Nếu có thỏa thuận thì còn phải xem hai bên thỏa thuận theo quy định nào:

+ Hợp đồng giữa Đất Vàng và Vũ Anh là một loại hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước thì mức phạt vi phạm cho các loại hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước là 12% theo quy định của Luật xây dựng. Nếu hợp đồng xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước thì mức phạt tối là 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm theo quy định của LTM 2005. *0,5đ*

- Nếu các bên không thỏa thuận trước trong hợp đồng chi phí thuê luật sư là thiệt hại thực tế được bồi thường thì rất khó để Đất Vàng đòi được chi phí thuê luật sư từ Vũ Anh. *0,25đ*

- Đây là tranh chấp kinh doanh, thương mại nên các bên có thể tự thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án, cơ quan công an không giải quyết các tranh chấp này. Việc Đất Vàng tuyên bố mời công an vào cuộc có thể gây phản ứng tiêu cực với Vũ Anh, khiến tranh chấp căng thẳng hơn. *0,25đ*

Câu 4: (1,5 điểm)

- Khiếu nại bằng văn bản đến công ty Vũ Anh, nêu rõ hành vi vi phạm của công ty này. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại thực tế do việc không nhận hàng của Vũ Anh gây ra thì Đất Vàng cũng thông báo và đưa ra các chứng cứ cụ thể để yêu cầu bồi thường thiệt hại. *0,5đ*

- Nếu Vũ Anh không hồi đáp công văn khiếu nại của Đất Vàng thì tiến hành gặp gỡ để thương lượng, đàm phán *0,5đ*

- Nếu không thể thiện chí thương lượng đàm phán thi có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài thương mại (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). Nếu hợp đồng không có thỏa thuận trọng tài và các bên không thỏa thuận bổ sung được thì đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án. *0,5đ*

Câu 5: (2 điểm)

- Với thỏa thuận trọng tài như trong hợp đồng không bị vô hiệu, tranh chấp phát sinh các bên có cơ hội giải quyết tại trọng tài theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP *1,0 đ*

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn